МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 05 дугаар сарын 29 № 3/15 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Б.ӨНӨМӨНХ ТАНАА

Комисст хандаж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа ... дүгээр хаалттай хорих ангид ял эдэлж буй ...-өөс ирүүлсэн гомдолд "Чингэлтэй дүүргийн мөрдөн байцаагч, дэслэгч н.Бадмаа нь "... гэх өмгөөлөгчийг ав" гэж тулгасан тул хэлснээр нь тухайн өмгөөлөгчийг авсан боловч миний эсрэг ажиллаж, эрх зүйн байдлыг минь дордуулсан. Шүүх хуралдаанаас хойш улсын хэмжээнд хорио цээрийн дэглэм тогтоосонтой холбогдуулан ... дүгээр хорих ангид 70 хоног ар гэр болон өмгөөлөгчтэй холбогдож чадахгүй байна. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоонд хүсэлт бичиж өмгөөлөгчийг дуудуулсан боловч тус холбооноос "овог, нэр тодорхойгүй байгаа тул хүсэлт авах боломжгүй" гэсэн хариуг өгсөн. Иймд ... гэх өмгөөлөгчийг хуулийн хүрээнд олж холбогдон миний эрх зүйн байдлыг дээрдүүлж өгнө үү"гэжээ.

Комиссоос ....-ийн гомдлын мөрөөр холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авч, баримт материалыг гаргуулах зэргээр ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч .... (бүртгэлийн дугаар №...) Комисст өгсөн тайлбартаа "...Би ...-тэй хэргийг нь шийдэгдтэл буюу 3 шатны шүүхийн шийдвэр гарах хүртэлх хугацаанд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхээр гэрээ байгуулсан. Миний зүгээс ...давж заалдах гомдолд гарын үсэг зуруулахаар ар гэрт нь хандсан боловч түүний ээж нь унаа тэрэг байхгүй тул ... дүгээр хорих анги руу явах боломжгүй байгаа гэж хэлсэн. .... нь өөрөө давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасан бөгөөд уг гомдолтой би танилцахад "өөрийн гэм бурууг хүлээн зөвшөөрөхгүй баина, би энэ хэргийг хийгээгүй" гэсэн байсан. Энэ талаар түүний ээжид нь хэлж байсан бөгөөд гэрч, хохирогчийн мэдүүлэг болон бусад нотлох баримтаар нотлогдсон уг үйлдэлд гэм бурууг хүлээхгүй байх явдал нь түүнд шүүхээс ялыг хүндрүүлж оногдуулах эрсдэлтэйг тайлбарласан" гэжээ.

Комиссоос ШШГЕГ-ын харьяа ... дүгээр хаалттай хорих ангид ял эдэлж буй ...-тэй 2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр биечлэн очиж уулзаж тайлбар авахад тэрээр "... өмгөөлөгч ...-тэй уулзаад хэргийн нөхцөл байдлаа хэлсэн, ...гэтэл өмгөөлөгч "харилцан тохиролцож бэлгийн харилцаанд орсон гэж мэдүүлгээ өгье, ингэх юм бол чи энэ хэргээс асуудалгүй сална" гэж амлалт өгсөн хэрнээ надад хууль зүйн туслалцаа үзүүлээгүй. Харин ч надад миний хийгээгүй хэргийг хүлээ гэж шаардсан. Би өмгөөлөгчид "хэрвээ ингэж мэдүүлгээ өгөх юм бол хийгээгүй хэргээ хүлээсэн болох гээд байиа" гэхэд "өөр ямар ч гарц байхгүй" гэсэн. Анхан шатны шүүх хуралдаанаас хойш буюу 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс хойш өмгөөлөгч ...-тэй уулзаагүй, түүнээс татгалзах хүсэлтээ давж заалдах шатны шүүхэд гаргасан" гэсэн байна.

Гомдол гаргагч ...-ийн ээж .... Комисст өгсөн тайлбартаа "...Хүү маань анх ..... гэх өмгөөлөгчтэй гэрээ байгуулахдаа 700,000 төгрөг өгсөн бөгөөд өмгөөлөгчийн зүгээс хангалттай хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхгүй байгаа тул үлдэгдэл 300,000 төгрөгийг өгөөгүй байгаа гэсэн. Би өмгөөлөгч рүү нь залгахаар бараг утсаа авдаггүй, олон удаа залгуулж байж авдаг. Ихэнхдээ хуралтай байна гэж хариу өгдөг. Өмгөөлөгч .... нь "... дүгээр хорих анги руу хамт очиж уулзъя, би гарын үсэг зуруулах шаардлагатай" гэж хэлсэн. Тухайн үед хүүхдүүд маань бүгд байхгүй, охины маань машин гарахгүй байсан тул энэ шалтгаанаа өмгөөлөгчид тайлбарлахад надад уурласан. Сүүлд би хүүтэй маань уулзсан уу гэж асуухад "та нар унаа тэргээ зохицуулахгүй байхад би яаж уулзах юм бэ" гэж өмгөөлөгч нь хэлсэн" гэх тайлбарыг өгчээ.

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд Комиссын гишүүний 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 3/321 дугаар албан бичгийг хүргүүлж, ...-д холбогдох эрүүгийн хавтаст хэргийн материалаас .... нь Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч ...-тэй 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр байгуулсан Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээг гаргуулан авсан болно. Уг гэрээний 3.4-т "Өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг зөрчсөн санаатай аливаа үйлдлийнхээ хариуцлагыг хүлээнэ" гэж тусгасан байна.

Мөн Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 3(6) заалтад "...өөрийгөө биечлэн өмгөөлөх буюу өөрийн сонгон авсан өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлэх ...эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалтад " ...өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах... эрхтэй", Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрмийн 2.2-т "Хуульч нь хуульчаас тухайн тодорхой асуудлаар үзүүлвэл эохих мэдлэг, ур чадвар, хичээл зүтгэлээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж чадаагүйн улмаас үйлчлүүлэгчийн өмнө хүлээх хариуцлагыг хязгаарласан гэрээ байгуулахыг хориглоно", 2.3 дугаар зүйлд хуульч нь "үйлчлүүлэгчтэйгээ тогтмол, ойлгомжтой харилцаа холбоотой байх бөгөөд үйлчилгээний явцын талаар тухай бүрт нь үйлчлүүлэгчид мэдээлэх, үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл хүссэн үндэслэл бүхий хүсэлтийг шуурхай хангах" үүрэгтэй талаар тус тус заасан байна.

Өмгөөлөгч ... нь өөрийн үйлчлүүлэгч ...-ийн хууль ёсны эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалах мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулаагүй, "унаа байхгүй" гэх шалтгаанаар үйлчлүүлэгч ...-ийг давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргах үед хууль зүйн туслалцаа үзүүлээгүй, анхан шатны шүүх хурлаас хойш уулзаж нөхцөл байдал, үйлчилгээний явцын талаар мэдэгдээгүйн зэрэг үйлдэл нь ...-ийн Монгол Улсын Үндсэн хууль болон олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан хууль зүйн туслалцаа авах, өмгөөлүүлэх эрхийг нь зөрчсөн гэж үзэхээр байна.

Иймд ...-ийн хууль зүйн туслалцаа авах, өмгөөлүүлэх эрхийг зөрчсөн Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч ...-д холбогдох хууль, дүрэмд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцох, цаашид өмгөөлөгчдийг энэ төрлийн зөрчлийг гаргахгүй ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээг авах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Шаардлагыг хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ